



PUTUSAN

Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Husin Fauzi Alias Husin Bin Abdul
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pekapuran A No. 21 Rt. 020 Rw. 002. Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin (NIK :6371 0210 1085 0011).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2025 sampai dengan tanggal 08 September 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/165/IX/RES.4/2025/Ditresnarkoba., tanggal 05 September 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2025 sampai dengan tanggal 25 September 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan tanggal 04 November 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 05 November 2025 sampai dengan tanggal 04 Desember 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2025 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 11 Januari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Agus Hariyanto, S.H., Dkk**, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), yang beralamat di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Lt.2 No. 37,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Desember 2025 Nomor
865/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 12 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 12 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HUSIN FAUZI Als HUSIN Bin ABDUL HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU No. 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana dalam surat dakwaan **Pertama** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUSIN FAUZI Als HUSIN Bin ABDUL HADI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama **190 (seratus sembilan puluh) hari**.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,95 gram (berat bersih 2,93 gram);
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 1,09 gram (berat bersih 0,87 gram);
 - 1 (satu) buah boneka "Angry Bird" warna merah;
 - 1 (satu) bungkus makanan ringan Kacang Koro warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat catok rambut warna biru;
- 5 (lima) pak plastik klip, 1 (satu) buah HP merk REDMI 13 C warna hitam dengan dengan IMEI 1 : 861353079192004 dan IMEI 2 : 861353079192012;
- 1 (satu) buah ATM BNI No. Kartu : 1946-3401-5094-2832 ;
- 1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus An. HUSIN FAUZI No. Rek : 1592931378.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa HUSIN FAUZI Als HUSIN Bin ABDUL HADI pada hari Jumat tanggal 05 September 2025 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2025, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 21 Rt. 020 Rw. 002 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. DWI (belum tertangkap) menggunakan aplikasi whatsapp dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dan waktu itu terdakwa bersedia untuk menyiapkan sabu tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DWI membayar uang muka sebesar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening Bank BNI milik terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr IKI BELANG (belum tertangkap) menggunakan aplikasi whatsapp bermaksud memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing seberat 5 gram seharga Rp. 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk perpaketnya atau seharga Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket sabu tersebut dan waktu itu terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan cara mentranfer ke rekening SEA BANK milik Sdr. IKI BELANG dengan nama RIZKY PERDANA sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar terdakwa menunggu pembayaran dari Sdr. DWI yang membeli sabu kepada terdakwa.

- Bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 September 2025 sekitar pukul 08.00 Wita saat terdakwa sedang berada diwarung miliknya kemudian datang Sdr. IKI BELANG menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan untuk 1 (satu) paket diserahkan terdakwa kepada Sdr. DWI sekitar pukul 09.00 Wita sedangkan untuk 1 (satu) paket dibagi terdakwa menjadi 12 (dua belas) paket kemudian dimasukan kedalam boneka "Angry Bird" warna merah dan disimpan diatas lemari pakai dilantai 2 rumah terdakwa, setelah itu untuk 4 (empat) paket sudah laku dijual oleh terdakwa sehingga sabu yang masih tersisa sebanyak 8 (delapan) paket, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 September 2025 sekitar pukul 00.05 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 21 Rt. 020 Rw. 002 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN Bin EDYA RAHMAN dan saksi MIFTACHUL HUDHA Bin ABDUL MALIK (AIm) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan aktifitas jual beli narkotika jenis sabu dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, dengan rincian sebanyak 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,95 gram (berat bersih 2,93 gram) di temukan di dalam 1 (satu) buah boneka "Angry Bird" warna merah yang di letakkan diatas lemari pakaian yang berada di lantai 2

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) rumah terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 1,09 gram (berat bersih 0,87 gram) di temukan di dalam bungkus makanan ringan Kacang Koro warna hijau yang letakkan di dalam etalase kaca tempat terdakwa berdagang, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.08625/NNF/2025 tanggal 23 September 2025 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HUSIN FAUZI Als HUSIN Bin ABDUL HADI pada hari Jumat tanggal 05 September 2025 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 21 Rt. 020 Rw. 002 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN Bin EDYA RAHMAN dan saksi MIFTACHUL HUDHA Bin ABDUL MALIK (Alm) sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm



bahwa terdakwa melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis sabu dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 05 September 2025 sekitar pukul 00.05 Wita petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 21 Rt. 020 Rw. 002 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, dengan rincian sebanyak 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,95 gram (berat bersih 2,93 gram) di temukan di dalam 1 (satu) buah boneka "Angry Bird" warna merah yang di letakkan diatas lemari pakaian yang berada di lantai 2 (dua) rumah terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,87 gram) di temukan di dalam bungkus makanan ringan Kacang Koro warna hijau yang letakkan di dalam etalase kaca tempat terdakwa berdagang, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.08625/NNF/2025 tanggal 23 September 2025 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sandy Faturrahman Bin Edya Rahman, di bawah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta rekan kerja yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 September 2025 pukul 00.05 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 21 Rt. 020 Rw. 002 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Awal mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis sabu dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Miftachul Hudha serta rekan yang lain yang dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal Subdit III Ditresnarkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket sabu, dengan rincian sebanyak 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,95 gram (berat bersih 2,93 gram) di temukan di dalam 1 (satu) buah boneka "Angry Bird" warna merah yang di letakkan diatas lemari pakaian yang berada di lantai 2 (dua) rumah terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,87 gram) di temukan di dalam bungkus makanan ringan Kacang Koro warna hijau yang letakkan di dalam etalase kaca tempat Terdakwa berdagang;
- Bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 pukul 19.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DWI menggunakan aplikasi whatsapp dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dan waktu itu terdakwa bersedia untuk menyiapkan sabu tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DWI membayar uang muka sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening Bank BNI milik Terdakwa, selanjutnya pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr IKI BELANG menggunakan aplikasi whatsapp bermaksud memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing seberat 5 gram seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk perpaketnya atau seharga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket sabu tersebut dan waktu itu Terdakwa membayar uang muka

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentranfer ke rekening SEA BANK milik Sdr. IKI BELANG dengan nama RIZKY PERDANA sedangkan untuk sisanya sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa menunggu pembayaran dari Sdr. DWI yang membeli sabu kepada terdakwa;

- Bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 September 2025 pukul 08.00 Wita saat Terdakwa sedang berada diwarung miliknya kemudian datang Sdr. IKI BELANG menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan untuk 1 (satu) paket diserahkan Terdakwa kepada Sdr. DWI pukul 09.00 Wita sedangkan untuk 1 (satu) paket dibagi Terdakwa menjadi 12 (dua belas) paket kemudian dimasukkan kedalam boneka "Angry Bird" warna merah dan disimpan diatas lemari pakaian dilantai 2 rumah Terdakwa;

- Bahwa dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi tersebut sebanyak 4 (empat) paket telah laku terjual;

- Bahwa dari aktivitas jual beli narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mendapatkan keuntungan yang bervariasi, apabila Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5,00 gram kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dan apabila laku terjual keseluruhan maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun apabila ada yang memesan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket (dengan berat sekitar 5,00 gram) kemudian Terdakwa jual kembali, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,95 gram (berat bersih 2,93 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 1,09 gram (berat bersih 0,87 gram), 1 (satu) buah boneka "angry bird" warna merah, 1 (satu) bungkus makanan ringan kacang koro warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat catok rambut warna biru, 5 (lima) pak plastik klip, 1 (satu) buah hp merk redmi 13 c warna hitam dengan dengan imei 1 : 861353079192004 dan imel 2:861353079192012, 1 (satu) buah ATM BNI no. kartu: 1946-3401-5094-2832, 1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus an. Husin Fauzi No. Rek: 15929313781;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima uang pembayaran dari

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memesan narkoba jenis sabu dengan cara di transfer ke rekening Bank BNI milik Terdakwa atas nama HUSIN FAUZI;

- Bahwa saldo dalam rekening BNI milik Terdakwa tersebut sekitar Rp1.000.000,00;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang tidur bersama-sama dengan anak dan isterinya;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya

2. Saksi Miftachul Hudha bin Abdul Malik, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi beserta rekan kerja yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 September 2025 pukul 00.05 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 21 Rt. 020 Rw. 002 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi Awal mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis sabu dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Sandy Faturrahman serta rekan yang lain yang dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal Subdit III Ditresnarkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saksi Saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket sabu, dengan rincian sebanyak 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,95 gram (berat bersih 2,93 gram) di temukan di dalam 1 (satu) buah boneka "Angry Bird" warna merah yang di letakkan diatas lemari pakaian yang berada di lantai 2 (dua) rumah terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,87 gram) di temukan di dalam bungkus makanan ringan Kacang Koro warna hijau yang letakkan di dalam etalase kaca tempat Terdakwa berdagang;
- Bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 pukul 19.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DWI menggunakan aplikasi whatsapp dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dan waktu itu terdakwa bersedia untuk menyiapkan sabu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DWI membayar uang muka sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BNI milik Terdakwa, selanjutnya pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr IKI BELANG menggunakan aplikasi whatsapp bermaksud memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing seberat 5 gram seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk perpaketnya atau seharga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket sabu tersebut dan waktu itu Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening SEA BANK milik Sdr. IKI BELANG dengan nama RIZKY PERDANA sedangkan untuk sisanya sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa menunggu pembayaran dari Sdr. DWI yang membeli sabu kepada terdakwa;

- Bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 September 2025 pukul 08.00 Wita saat Terdakwa sedang berada diwarung miliknya kemudian datang Sdr. IKI BELANG menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan untuk 1 (satu) paket diserahkan Terdakwa kepada Sdr. DWI pukul 09.00 Wita sedangkan untuk 1 (satu) paket dibagi Terdakwa menjadi 12 (dua belas) paket kemudian dimasukkan kedalam boneka "Angry Bird" warna merah dan disimpan diatas lemari pakaian dilantai 2 rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi tersebut sebanyak 4 (empat) paket telah laku terjual;
- Bahwa dari aktivitas jual beli narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mendapatkan keuntungan yang bervariasi, apabila Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5,00 gram kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dan apabila laku terjual keseluruhan maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun apabila ada yang memesan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket (dengan berat sekitar 5,00 gram) kemudian Terdakwa jual kembali, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;



- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,95 gram (berat bersih 2,93 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 1,09 gram (berat bersih 0,87 gram), 1 (satu) buah boneka "angry bird" warna merah, 1 (satu) bungkus makanan ringan kacang koro warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat catok rambut warna biru, 5 (lima) pak plastik klip, 1 (satu) buah hp merk redmi 13 c warna hitam dengan dengan imei 1 : 861353079192004 dan imel 2:861353079192012, 1 (satu) buah ATM BNI no. kartu: 1946-3401-5094-2832, 1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus an. Husin Fauzi No. Rek: 15929313781;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima uang pembayaran dari orang yang memesan narkoba jenis sabu dengan cara di transfer ke rekening Bank BNI milik Terdakwa atas nama HUSIN FAUZI;
- Bahwa saldo dalam rekening BNI milik Terdakwa tersebut sekitar Rp1.000.000,00;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang tidur bersama-sama dengan anak dan isterinya;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 September 2025 pukul 00.05 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 21 Rt. 020 Rw. 002 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket sabu, dengan rincian sebanyak 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,95 gram (berat bersih 2,93 gram) di temukan di dalam 1 (satu) buah boneka "Angry Bird" warna merah yang di letakkan diatas lemari pakaian yang berada di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,87 gram) di temukan di dalam bungkus makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringen Kacang Koro warna hijau yang letakkan di dalam etalase kaca tempat Terdakwa berdagang;

- Bahwa 8 (delapan) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 pukul 19.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DWI menggunakan aplikasi whatsapp dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dan waktu itu terdakwa bersedia untuk menyiapkan sabu tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DWI membayar uang muka sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening Bank BNI milik Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. IKI BELANG menggunakan aplikasi whatsapp bermaksud memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing seberat 5 gram seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk perpaketnya atau seharga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket sabu tersebut dan waktu itu Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentranfer ke rekening SEA BANK milik Sdr. IKI BELANG dengan nama RIZKY PERDANA sedangkan untuk sisanya sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa menunggu pembayaran dari Sdr. DWI yang membeli sabu kepada terdakwa;
- Bahwa Pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 September 2025 pukul 08.00 Wita saat Terdakwa sedang berada diwarung miliknya kemudian datang Sdr. IKI BELANG menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan untuk 1 (satu) paket diserahkan Terdakwa kepada Sdr. DWI sekitar pukul 09.00 Wita sedangkan untuk 1 (satu) paket dibagi Terdakwa menjadi 12 (dua belas) paket kemudian dimasukan kedalam boneka "Angry Bird" warna merah dan disimpan diatas lemari pakaian dilantai 2 rumah Terdakwa;
- Bahwa Dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi tersebut sebanyak 4 (empat) paket telah laku terjual;
- Bahwa Dari aktivitas jual beli narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mendapatkan keuntungan yang bervariasi, apabila Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5,00 gram kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa paket dan apabila laku terjual keseluruhan maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun apabila ada yang memesan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket (dengan berat sekitar 5,00 gram) kemudian Terdakwa jual kembali, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,95 gram (berat bersih 2,93 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 1,09 gram (berat bersih 0,87 gram), 1 (satu) buah boneka "angry bird" warna merah, 1 (satu) bungkus makanan ringan kacang koro warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat catok rambut warna biru, 5 (lima) pak plastik klip, 1 (satu) buah hp merk redmi 13 c warna hitam dengan dengan imei 1 : 861353079192004 dan imel 2:861353079192012, 1 (satu) buah ATM BNI no. kartu: 1946-3401-5094-2832, 1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus an. Husin Fauzi No. Rek: 15929313781;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima uang pembayaran dari orang yang memesan narkoba jenis sabu dengan cara di transfer ke rekening Bank BNI milik Terdakwa atas nama HUSIN FAUZI;
- Bahwa Saldo dalam rekening BNI milik Terdakwa tersebut sekitar Rp1.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkoba jenis sabu pada tahun 2018 dan menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan di LP Cempaka Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,95 gram (berat bersih 2,93 gram);
- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 1,09 gram (berat bersih 0,87 gram);
- 1 (satu) buah boneka "Angry Bird" warna merah;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan Kacang Koro warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat catok rambut warna biru;
- 5 (lima) pak plastik klip, 1 (satu) buah HP merk REDMI 13 C warna hitam dengan dengan IMEI 1 : 861353079192004 dan IMEI 2 : 861353079192012;
- 1 (satu) buah ATM BNI No. Kartu : 1946-3401-5094-2832 ;
- 1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus An. HUSIN FAUZI No. Rek : 1592931378.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.08625/NNF/2025 tanggal 23 September 2025 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HUSIN FAUZI Als HUSIN Bin ABDUL HADI ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 September 2025 pukul 00.05 Wita, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 21 Rt. 020 Rw. 002 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 pukul 19.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. DWI (belum tertangkap) menggunakan aplikasi whatsapp dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dan waktu itu terdakwa bersedia untuk menyiapkan sabu tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. DWI(belum tertangkap) membayar uang muka sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening Bank BNI milik terdakwa, selanjutnya pukul 20.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr IKI BELANG (belum tertangkap) menggunakan aplikasi whatsapp bermaksud memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing seberat 5 gram seharga Rp. 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk perpaketnya atau seharga Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket sabu tersebut dan waktu itu terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan cara mentranfer ke

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm



rekening SEA BANK milik Sdr. IKI BELANG dengan nama RIZKY PERDANA sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar terdakwa menunggu pembayaran dari Sdr. DWI yang membeli sabu kepada terdakwa.

- Bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 September 2025 pukul 08.00 Wita saat terdakwa sedang berada diwarung miliknya kemudian datang Sdr. IKI BELANG menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan untuk 1 (satu) paket diserahkan terdakwa kepada Sdr. DWI (belum tertangkap) pukul 09.00 Wita sedangkan untuk 1 (satu) paket dibagi terdakwa menjadi 12 (dua belas) paket kemudian dimasukkan kedalam boneka "Angry Bird" warna merah dan disimpan diatas lemari pakai dilantai 2 rumah terdakwa, setelah itu untuk 4 (empat) paket sudah laku dijual oleh terdakwa sehingga sabu yang masih tersisa sebanyak 8 (delapan) paket;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2025 pukul 00.05 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 21 Rt. 020 Rw. 002 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN Bin EDYA RAHMAN dan saksi MIFTACHUL HUDHA Bin ABDUL MALIK (Alm) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis sabu dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, dengan rincian sebanyak 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,95 gram (berat bersih 2,93 gram) di temukan di dalam 1 (satu) buah boneka "Angry Bird" warna merah yang di letakkan diatas lemari pakaian yang berada di lantai 2 (dua) rumah terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 1,09 gram (berat bersih 0,87 gram) di temukan di dalam bungkus makanan ringan Kacang Koro warna hijau yang letakkan di dalam etalase kaca tempat terdakwa berdagang, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan.

- Bahwa Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.08625/NNF/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2025 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **"Setiap Orang;**
2. **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu atas nama Husin Fauzi Alias Husin Bin Abdul yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa terdakwa HUSIN FAUZI Als HUSIN Bin ABDUL HADI ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 September 2025 pukul 00.05 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 21 Rt. 020 Rw. 002 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Menimbang bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 pukul 19.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. DWI (belum tertangkap) menggunakan aplikasi whatsapp dengan maksud memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dan waktu itu terdakwa bersedia untuk menyiapkan sabu tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Sdr. DWI (belum tertangkap) membayar uang muka sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BNI milik terdakwa, selanjutnya pukul 20.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr IKI BELANG (belum tertangkap) menggunakan aplikasi whatsapp bermaksud memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing seberat 5 gram seharga Rp. 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk perpaketnya atau seharga Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket sabu tersebut dan waktu itu terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening SEA BANK milik Sdr. IKI BELANG dengan nama RIZKY PERDANA sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah) akan dibayar terdakwa menunggu pembayaran dari Sdr. DWI yang membeli sabu kepada terdakwa.

Menimbang bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 September 2025 pukul 08.00 Wita saat terdakwa sedang berada diwarung miliknya kemudian datang Sdr. IKI BELANG menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan untuk 1 (satu) paket diserahkan terdakwa kepada Sdr. DWI (belum tertangkap) pukul 09.00 Wita sedangkan untuk 1 (satu) paket dibagi terdakwa menjadi 12 (dua belas) paket kemudian dimasukkan kedalam boneka "Angry Bird" warna merah dan disimpan diatas lemari pakai dilantai 2 rumah terdakwa, setelah itu untuk 4 (empat) paket sudah laku dijual oleh terdakwa sehingga sabu yang masih tersisa sebanyak 8 (delapan) paket;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 05 September 2025 pukul 00.05 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Pekapuran A No. 21 Rt. 020 Rw. 002 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN Bin EDYA RAHMAN dan saksi MIFTACHUL HUDHA Bin ABDUL MALIK (Alm) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan aktifitas jual beli narkotika jenis sabu dan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu, dengan rincian sebanyak 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,95 gram (berat bersih 2,93 gram) di temukan di dalam 1 (satu) buah boneka "Angry Bird" warna merah yang di letakkan diatas lemari pakaian yang berada di lantai 2 (dua) rumah terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 1,09 gram (berat bersih 0,87 gram) di temukan di dalam bungkus makanan ringan Kacang Koro warna hijau yang letakkan di dalam etalase kaca tempat terdakwa berdagang, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan.

Menimbang bahwa Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab.08625/NNF/2025 tanggal 23 September 2025 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, sebagaimana ketentuan peralihan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 KUHP baru dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa";

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, maka dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 610 ayat (1) KUHP Baru yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, kembali mengacu ke Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan penyesuaian pidananya yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim dalam hal ini memutuskan bahwa terhadap Terdakwa cukup pantas dan sebanding untuk dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana denda yang dijatuhkan beserta pidana penggantinya, Majelis Hakim kembali berpedoman pada ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 KUHP Baru, khususnya untuk pidana denda, dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dalam melaksanakan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 610 ayat (1) KUHP Baru yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, kembali mengacu ke Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan penyesuaian pidana untuk pidana denda paling banyak kategori VI, dihubungkan dengan Pasal 79 KUHP Baru, Pasal 80 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) KUHP Baru serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, maka pidana denda yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Pengadilan adalah sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka sebagaimana Pasal 81 ayat (3) KUHP Baru, kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda yang tidak terbayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam lampiran III mengenai metode penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 (seratus empat puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,95 gram (berat bersih 2,93 gram);
- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 1,09 gram (berat bersih 0,87 gram);
- 1 (satu) buah boneka "Angry Bird" warna merah;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan Kacang Koro warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah alat catok rambut warna biru;
- 5 (lima) pak plastik klip, 1 (satu) buah HP merk REDMI 13 C warna hitam dengan dengan IMEI 1 : 861353079192004 dan IMEI 2 : 861353079192012;
- 1 (satu) buah ATM BNI No. Kartu : 1946-3401-5094-2832 ;
- 1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus An. HUSIN FAUZI No. Rek : 1592931378.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang dan merupakan sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka patut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husin Fauzi Alias Husin Bin Abdul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I,” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut;
4. Menetapkan dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 (seratus empat puluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 3,95 gram (berat bersih 2,93 gram);
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 1,09 gram (berat bersih 0,87 gram);
 - 1 (satu) buah boneka “Angry Bird” warna merah;
 - 1 (satu) bungkus makanan ringan Kacang Koro warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah alat catok rambut warna biru;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pak plastik klip, 1 (satu) buah HP merk REDMI 13 C warna hitam dengan dengan IMEI 1 : 861353079192004 dan IMEI 2 : 861353079192012;
- 1 (satu) buah ATM BNI No. Kartu : 1946-3401-5094-2832 ;
- 1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus An. HUSIN FAUZI No. Rek : 1592931378.

Dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa, tanggal 27 Januari 2026**, oleh kami, **Asni Meriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 3 Februari 2026** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota **Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.** dibantu oleh **Amri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Ernawati, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

ttd

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amri, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2025/PN Bjm